

تعميم

المحترمون

السادة/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: التأكيد على التزامات جهات التمويل بالتحقق من حالات الهلاك الكلي الاقتصادي للمركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد.

انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي الإشرافي والرقابي، واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١١هـ، ونظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٣٨٦/٢/٢٢هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣هـ، ونظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٨) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار المحافظ رقم (١/م ش ت) وتاريخ ١٤٣٤/٤/١٤هـ، وإشارة إلى ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد الصادرة بقرار المحافظ رقم (١٩١/٤٤١) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢هـ، واستمراراً لحرص البنك المركزي في متابعة ومعالجة التحديات التي يواجهها عملاء المؤسسات المالية.

عليه، يؤد البنك المركزي التأكيد على جهات التمويل المزاولة لنشاط الإيجار التمويلي للمركبات بالآتي:

١. التحقق من الاستناد إلى التقارير الصادرة عن منشآت التقدير المرخصة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عند تحديد الهلاك الكلي الاقتصادي للمركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد المتضررة من الحادث، وذلك لغرض تطبيق حكم المادة (الثانية والعشرون) من نظام الإيجار التمويلي، ومراعاة ما جاء في ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد، والصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد.
٢. يتعين على جهة التمويل - في حال تلقي إشعار بوقوع تلف في الأصل المؤجر للمستأجر - اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة وبذل العناية الواجبة مع كافة الأطراف المعنية لاستمرار انتفاع المستأجر بالمركبة المؤجرة تمويلياً قبل اعتبارها هالكة هلاكاً كلياً اقتصادياً.

للإحاطة والعمل بموجبه.

السيد

وتقبلوا تحياتي،

عبدالله بن صالح الحميد
وكيل المحافظ للسلوك المالي

نطاق التوزيع:

- البنوك والمصارف العاملة في المملكة.
- شركات التمويل العاملة في المملكة.